

富宇大境（A2 區）獨立分流資產結算事實說明與款項計算書

基準本金：280,231 元 | 扣抵抗辯預判 | 三級談判區間設計

一、專案資產基礎事實（客觀基準數：280,231 元）

項目名稱	核定本金	法令定性與財務憑據
新光銀行 A2 大境定存單 （第 2 筆）	NT\$ 220,231 元	富宇大地管委會 115 年 5 月例會決議及 9 月財報專單保管之市府核退公款，孳息 _____ 元。
起造人富宇建設交屋管理基金	NT\$ 60,000 元	原始交屋時起造人按戶提撥之準備金（每戶 10,000 元 × 6 戶 = 60,000 元）。
專案資產本金總額	NT\$ 280,231 元（未計利息） 【會計依據】：專案款項依管委會 115 年 5 月例會決議及 9 月財報專單保管明細客觀核定。	

二、相對人（管委會）可能主張之扣抵抗辯與攻防策略

1. 抗辯一：個別住戶管理費欠繳抵銷

管委會主張：若 A2 有住戶欠繳管理費，應自返還基金中扣抵。

法律防禦：依《公寓大廈管理條例》第 21 條，催繳管理費係個別區權人之債權債務關係，管委會應循督促程序向欠費人催繳，不得自全體共有之公用基金中作不當聯結扣抵。但為求和解，若有確定欠費戶，得協議由該戶分得之利益額度限額抵充。

2. 抗辯二：外包物業保全清潔合約過渡期分攤

管委會主張：大社區已簽訂全年度保全與清潔合約（以 241 戶編列），若 A2 退出，將產生合約未滿之空缺分攤損失（預估數萬元）。

法律防禦：A2 自始未要求保全越區巡邏且垃圾自理，大社區物業並未對 A2 提供實質勞務；合約亦得依戶數變動調整。然考量契約過渡期，A2 可同意負擔適度之「過渡行政分攤補貼」以促成和解。

3. 抗辯三：合併期間（115/5/14 至今）行政維護管理公攤費

管委會主張：自合併登記起至大會決議變更日止，A2 仍具會員身分，應分攤總體行政公攤成本。

法律防禦：A2 未享受任何內部公共水電，但形式上確實共享大社區行政報備資源。A2 同意核實按合理行政成本比例進行逐月扣抵結算。

三、談判底線與和解方案區間設計

方案級別	預估結算返還金額	談判條件與戰略考量
方案 A（最優方案）	280,231 元 + 孳息	相對人全額移交定存本息與交屋基金；A2 立即切結門前水電設施自理，免除大社區未來修繕責任。

方案 B（合理和解）	約 250,000 ~ 260,000 元	A2 自願提撥交屋款中之 20,000~30,000 元作為合約過渡補貼款，兼顧大社區面子，調處委員最易促成和解。
方案 C（底線方案）	220,231 元（保全定存單）	交屋款 60,000 元同意作為結清歷史管理費與物業合約之對價，換取管委會完全配合將規約修正案排入大會。